

Hinweis / Notice

Akte: kriegsdienstverweigerung-gewissensantrag-berlin-2026

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

17_email_freund_erinnerung_schulzeit.eml

Von	Tobias Kießling <tobias.kiessling@posteo.de>
An	Malte Rabenow <malte.rabenow@posteo.de>
Datum	Tue, 07 Jul 2026 20:11:00 +0200
Betreff	Deine Bitte wegen der alten Unterlagen und der Projektwoche

Hallo Malte, ich habe im Keller tatsächlich die Mappe aus der elften Klasse gefunden. Darin liegen das Programm der Projektwoche 2015 und unser gemeinsamer Bericht über den Besuch im ehemaligen Militärgefängnis. Auf der letzten Seite steht dein handschriftlicher Absatz über den Streit mit Herrn Rüß im Politikunterricht.

Ich erinnere mich außerdem an die Diskussion nach dem Schulfilm im Februar 2016. Du bist damals früher gegangen und hast später mit Frau Mäßler gesprochen. Was genau du gesagt hast, weiß ich nach zehn Jahren nicht mehr. Ich kann nur bestätigen, dass das Thema dich länger beschäftigt hat und wir darüber mehrfach gesprochen haben.

Ich scanne die Mappe morgen im Büro, möchte aber keine Sätze ergänzen, an die ich mich nicht sicher erinnere. Wenn eine unterschriebene Erklärung gebraucht wird, schick mir bitte einen Entwurf nur mit den Tatsachen, die ich selbst wahrgenommen habe.

Freundliche Grüße

Tobias Kießling

tobias.kiessling@posteo.de

----- Ursprüngliche Nachricht -----

Von: Sozialwerk Brückenschlag Berlin gGmbH

Betreff: Bestätigung Ihrer Beschäftigung und Einsätze im Obdachlosenhilfeprojekt

Unser Zeichen: PB 26/188 Rabenow

Bitte übersenden Sie die noch greifbaren Originaldateien einschließlich ihrer Systemdaten.

2026-06-05_malte-an-kanzlei-erstkontakt.eml

emails/2026-06-05_malte-an-kanzlei-erstkontakt.eml

Von	malte.rabenow@stadtpost-berlin.de
An	kanzlei.buchenroth@buchenroth-recht.de
Datum	Fri, 05 Jun 2026 09:18:00 +0000
Betreff	KDV-Antrag - ich möchte das sauber machen

Sehr geehrte Frau Dr. Buchenroth,

ich möchte einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung stellen. Mir ist wichtig, dass das nicht wie Totalverweigerung klingt. Ich habe kein Problem mit dem Grundgesetz, im Gegenteil. Ich kann nur den Dienst mit der Waffe nicht mit meinem Gewissen vereinbaren.

Mit freundlichen Grüßen

Malte Rabenow

2026-10-15_kanzlei-an-bapersbw-sachstand.eml

emails/2026-10-15_kanzlei-an-bapersbw-sachstand.eml

Von	kanzlei.buchenroth@buchenroth-recht.de
An	service@privatpost.de
Datum	Thu, 15 Oct 2026 08:04:00 +0000
Betreff	Sachstand KDV-Antrag Malte Eberhard Rabenow vom 05.06.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter Vorlage anwaltlicher Vollmacht bitten wir um Sachstand zum Antrag auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer vom 05.06.2026. Bitte teilen Sie uns Eingangsdatum, Aktenzeichen/PK, den Stand der Registrierung und eine etwaige Zuleitung an das BAFzA mit.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Wendelgard Buchenroth

2026-10-28_bapersbw-an-kanzlei-zwischennachricht.emlemails/2026-10-28_bapersbw-an-kanzlei-zwischennachricht.eml

Von	Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr <kdv-eingang@bundeswehr.org>
An	kanzlei.buchenroth@buchenroth-recht.de
Datum	Wed, 28 Oct 2026 11:36:02 +0100
Betreff	Ihr Sachstandsersuchen vom 15.10.2026 - Antrag Rabenow, Malte Eberhard, geb. 14.09.1998 - PK V-2026-081447

Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin Dr. Buchenroth,

zu Ihrem Schreiben vom 15.10.2026 wird auf der Grundlage der vorgelegten Vollmacht mitgeteilt:

Der Antrag des Herrn Malte Eberhard Rabenow auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer ist hier am 09.06.2026 eingegangen und wird unter der Personenkennziffer-Vorgangsnummer PK V-2026-081447 geführt. Die Registrierung ist abgeschlossen.

Die Prüfung der Antragsunterlagen hat ergeben, dass der tabellarische Lebenslauf und die persönliche Begründung vollständig vorliegen. Der Vorgang wurde am 21.09.2026 an das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben zur weiteren Bearbeitung abgegeben. Für Auskünfte zum dortigen Bearbeitungsstand wird um Verständnis gebeten, dass eine Anfrage unmittelbar an das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, Referat 205, zu richten ist.

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die dortige schriftliche Anhörung vom 02.10.2026 nach hiesigem Registraturvermerk noch nicht beantwortet ist. Sollte die Antwort bereits versandt sein, bitten wir, den Absendenachweis dorthin zu übermitteln.

Aufgrund der derzeit hohen Zahl an Anträgen kann ein Entscheidungszeitpunkt nicht mitgeteilt werden. Eine Zwischennachricht ergeht unaufgefordert, sobald der Vorgang von dort zurückgemeldet wird.

Im Auftrag

Regierungsamtsrätin Semmler
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr
Referat IV 2.3
Alte Heerstraße 81, 53757 Sankt Augustin

18_termine_und_unterlagen_fundliste.csv

■Datum	Vorgang	Ort	Unterlage	Besitzer	Original_vorhanden	Bemerkung
2015-09-21	Projektwoche Friedenspädagogik	Gymnasium Pankow	Programm und Schülerbericht	Tobias Kießling	ja	Kellermappe
2016-02-18	Film und Unterrichtsgespräch	Raum B 214	Klassenbuch	Schularchiv	ungeklärt	Lehrerin Frau Mäßler
2022-04-01	Arbeitsbeginn Nachtbrücke	Berlin Wedding	Arbeitsvertrag	Malte Rabenow	ja	32 Wochenstunden
2023-11-14	Fortbildung Kriseninterventionen	Sozialwerk	Teilnahmebescheinigung	Personalakte	ja	zweitägig
2026-06-26	Anforderung ergänzende Angaben	Posteingang	Behördenscheiben	Malte Rabenow	ja	Frist im Kalender

Tabellenblatt: Fristen

Datum	Ereignis	Norm/Quelle	Nachweis	Aktion
2026-06-05	Antrag abgesandt	KDVG § 2	Einlieferungsbeleg	Eingang bestätigen lassen
2026-06-07	Zustellung laut Tracking	Zugangsnachweis	Screenshot	PK/Az erfragen
2026-10-15	Sachstandsanfrage	VwGO § 75 vorbereitend	E-Mail/Post	Antwortfrist 3 Wochen
2027-03-07	9 Monate seit Eingang	KDVG § 13 Abs. 2	Kalender	Untätigkeit prüfen

Tabellenblatt: Anlagen

Nr	Anlage	Status	Bemerkung
A1	Anschreiben	Entwurf	Unterschrift fehlt
A2	Lebenslauf	fertig	Lücken geprüft
A3	Gewissensbegründung	Rohfassung	Redaktion nötig
A4	Ausweisinachweis	optional	Datensparsamkeit prüfen

Notizkarte Gewissenskern

Nicht: Ich will gar nichts tun.

Nicht: Dieser Krieg passt mir politisch nicht.

Kern:

Ich kann nicht verantworten, im Krieg
mit einer Waffe einen Menschen zu töten.

Zivile Hilfe: ja.

Dienst mit der Waffe: nein.

Bilddatei: notizkarte-gewissenskern.jpg

01-mandantenbogen-und-status.docx

Mandantenbogen und Statusaufnahme

Name: Malte Eberhard Rabenow

Geburtsdatum: 14.09.1998

Wohnort: Berlin-Neukölln

Staatsangehörigkeit: deutsch

Status: ungedient, keine frühere Bundeswehrdienstzeit, keine Musterung seit Aussetzung der Wehrpflicht

Anliegen: Antrag auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen

Malte Rabenow beschreibt keine pauschale Ablehnung des Staates, keine Nähe zu extremistischen Gruppen und keine Totalverweigerung. Er würde zivile Pflichten tragen, soweit sie nicht in den Dienst mit der Waffe eingebunden sind. Sein Konflikt betrifft die Vorstellung, in einem Krieg einen Menschen mit einer Waffe töten zu müssen.

Er möchte den Antrag jetzt stellen, obwohl derzeit keine aktive Einberufung stattfindet. Er ist vor dem 01.01.2010 geboren. Deshalb ist § 13 KDVG n. F. zu prüfen.

Entwurf Antrag an das BAPersBw

Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr

- Wehrrersatzbehörde -

Militärringstraße 1000

50737 Köln

Berlin, 05.06.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantrage ich die Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer. Ich berufe mich auf mein Grundrecht aus Art. 4 Abs. 3 Satz 1 GG. Ich kann den Kriegsdienst mit der Waffe aus Gewissensgründen nicht leisten.

Ich bin ungedient und vor dem 01.01.2010 geboren. Ich bitte daher um Registrierung meines Antrags und um Prüfung, ob die Zuleitung an das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben nach § 13 KDVG ohne vorherige Musterung erfolgen kann.

Beigefügt sind vollständiger tabellarischer Lebenslauf, persönliche ausführliche Darstellung meiner Gewissensentscheidung und Kontaktdaten.

Mit freundlichen Grüßen

Malte Eberhard Rabenow

Persönliche Gewissensbegründung - Rohfassung

Ich lehne nicht die Bundesrepublik Deutschland ab. Ich lehne auch nicht ab, dass ein Staat sich verteidigen darf. Gerade deshalb ist meine Frage für mich so schwer: Ich kann für mich selbst nicht akzeptieren, dass ich in einem Krieg eine Waffe gegen einen anderen Menschen einsetze und diesen Menschen töte oder schwer verletze.

Diese Entscheidung ist nicht an ein bestimmtes Land oder an einen bestimmten aktuellen Konflikt gebunden. Natürlich lese ich Nachrichten und habe politische Meinungen. Aber meine Gewissensentscheidung hängt nicht daran, ob ich diesen oder jenen Krieg richtig oder falsch finde. Wenn ich mir vorstelle, selbst als Soldat mit einer Waffe handeln zu müssen, empfinde ich das als etwas, das ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann.

Ich wäre bereit, zivile Aufgaben zu übernehmen, Hilfe zu leisten, Rettungsdienste zu unterstützen, Versorgung zu organisieren oder andere nicht bewaffnete Aufgaben außerhalb der Streitkräfte zu erfüllen. Meine Verweigerung richtet sich gegen den Kriegsdienst mit der Waffe, nicht gegen jede Form von Verantwortung.

Offene Punkte für die Redaktionsrunde:

- Noch genauer schildern, seit wann die innere Bindung besteht.
- Nicht zu viele politische Nachrichtenbeispiele nennen.
- Den Unterschied zwischen Angst und Gewissen klarer machen.
- Nicht behaupten, ich könne das Verhalten anderer Menschen moralisch beurteilen.

Tabellarischer Lebenslauf

Zeitraum	Station	Bedeutung für den Antrag
09/2004-07/2010	Grundschule in Berlin	keine besondere Relevanz
08/2010-06/2018	Gymnasium, Abitur	Ethikunterricht, Debatten über Verantwortung und Gewaltmonopol
10/2018-09/2021	Ausbildung Fachinformatiker Systemintegration	technische Ausbildung, keine Bundeswehrdienstzeit
11/2021-05/2024	IT-Dienstleister in Potsdam	Projektarbeit in Krankenhäusern und Kriseninfrastruktur
seit 06/2024	IT-Administrator bei Sozialträger in Berlin	zivile Krisenvorsorge und Datensicherheit als Verantwortungsthema
März 2026	Familiengespräch über Wehrdienst	Beginn der schriftlichen Auseinandersetzung mit eigener Gewissensentscheidung
Mai 2026	Entwurf KDV-Antrag	Entscheidung, Antrag jetzt zu stellen

Es gibt keine frühere Bundeswehrdienstzeit. Eine Bewerbung bei der Bundeswehr wurde nie abgegeben. Es besteht kein Waffenbesitz.

05-sachstandsanfrage-nach-vier-monaten.docx

Sachstandsanfrage nach vier Monaten

Am 05.06.2026 habe ich meinen Antrag auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer gestellt. Der Antrag enthielt Anschreiben, vollständigen tabellarischen Lebenslauf und persönliche Begründung.

Ich bitte um kurze Mitteilung, mit welchem Eingangsdatum der Antrag geführt wird, welches Aktenzeichen oder welche Personenkennziffer vergeben wurde, ob Unterlagen fehlen, ob die Zuleitung an das BAFzA bereits erfolgt ist und ob § 13 KDVG n. F. angewendet wird.

Ich sehe, dass derzeit viele Anträge eingehen können. Zugleich betrifft mein Antrag eine Gewissensentscheidung mit erheblicher persönlicher Bedeutung. Ich bitte daher um eine kurze verfahrensleitende Rückmeldung.

Schriftliche Anhörung: Zweifel und Antwortentwurf

Zweifel des BAFzA

Aus der Begründung werde noch nicht ausreichend deutlich, warum der Antragsteller den Kriegsdienst mit der Waffe allgemein aus Gewissensgründen ablehnt und nicht lediglich eine politische Bewertung aktueller sicherheitspolitischer Entwicklungen vornimmt.

Antwortentwurf

Meine Entscheidung richtet sich nicht gegen einen bestimmten Staat, eine bestimmte Regierung, einen bestimmten Einsatz oder eine bestimmte politische Lage. Der Kern ist: Ich kann für mich nicht verantworten, im Krieg eine Waffe einzusetzen, um einen anderen Menschen zu töten oder schwer zu verletzen. Dieser Gedanke ist für mich nicht nur unangenehm oder beängstigend. Er ist eine Grenze, die ich als unbedingt verpflichtend empfinde.

Ich bin bereit, zivile Pflichten zu übernehmen. Ich lehne nicht Verantwortung ab. Ich lehne auch nicht den Staat ab. Ich berufe mich auf ein Grundrecht, das gerade für solche Gewissenslagen geschaffen wurde.

Rechtsschutz-Memo

Der Antrag ging am 05.06.2026 beim BAPersBw ein. Malte Rabenow ist ungedient und vor dem 01.01.2010 geboren. § 13 KDVG n. F. ist daher zu prüfen.

§ 75 VwGO erlaubt eine Klage, wenn über einen Antrag auf Vornahme eines Verwaltungsakts ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden wurde. Im KDV-Sonderfall nach § 13 KDVG n. F. soll über Anträge, die ohne vorherige Musterung zugeleitet werden, spätestens binnen neun Monaten seit Eingang beim BAPersBw entschieden werden.

Vorgehen: Eingang beweisen, Sachstandsanfrage an BAPersBw, Zuleitungsstand zum BAFzA klären, nach angemessener Zeit § 75 VwGO prüfen. Bei drohender Einberufung oder Heranziehung zusätzlich § 3 KDVG, § 13 Abs. 3 KDVG und Eilrechtsschutz nach § 80 oder § 123 VwGO prüfen.

Zusatznotiz: Reservisten und frühere Soldaten

Eine Reservistin oder ein Reservist mit Beordnung oder Heranziehung zu einer Übung hat eine andere Dringlichkeit. § 4 KDVG sieht eine vorrangige Entscheidung vor, wenn Reservistinnen oder Reservisten zu einer befristeten Übung oder Wehrübung einberufen worden sind.

Bei Soldaten auf Zeit muss die frühere Bereitschaft zum Dienst an der Waffe erklärt werden. Die Rechtsprechung verlangt bei Gedienten eine innere Umkehr oder einen grundlegenden Wandelungsprozess. Zusätzlich sind Statusfolgen und mögliche Ausbildungskostenfragen zu prüfen.

Auch Soldatinnen können sich auf Art. 4 Abs. 3 GG berufen, wenn sie dienen oder früher gedient haben und ein entsprechendes Rechtsschutzinteresse besteht.

Telefonnotiz BAPersBw

Datum: 22.07.2026

Uhrzeit: 10:12 Uhr

Teilnehmer: Kanzlei Buchenroth / BAPersBw Servicekontakt

Der Servicekontakt konnte ohne schriftliche Vollmacht keine Einzelheiten nennen. Allgemein wurde bestätigt, dass KDV-Anträge schriftlich oder zur Niederschrift beim BAPersBw einzureichen sind und von dort nach Registrierung und Prüfung der Verfahrensvoraussetzungen an das BAFzA weitergeleitet werden.

Bewertung: Vollmacht nachreichen, Eingangsnachweis aus Einschreiben abrufen, schriftlich nachfassen.

Fristen- und Nachweislog

Datum	Ereignis	Nachweis	Bewertung
05.06.2026	Antrag an BAPersBw versandt	Einschreiben Einlieferungsbeleg	Friststart für Verfahrensdokumentatio n
07.06.2026	Zustellung laut Sendungsverfolgung	Screenshot DHL	Eingang plausibel, Behördenbestätigung fehlt
22.07.2026	Telefonat Servicekontakt	Telefonnotiz	Vollmacht nachreichen
15.10.2026	Sachstandsanfrage	E-Mail-Entwurf + Postausgang	vor § 75 sauberer Zwischenschritt
07.03.2027	neun Monate seit Eingang	Kalender	§ 13 Abs. 2 KDVG als starkes Argument prüfen

Offen: Eingangsbestätigung BAPersBw, PK/Aktenzeichen, BAFzA-Zuleitung, redaktionelle Klärung der Gewissensbegründung.

Sozialwerk Brückenschlag Berlin gGmbH

Pankstraße 44, 13357 Berlin

Telefon 030 460884-0 | personal@brueckenschlag.de

Herrn Malte Eberhard Rabenow

Wollankstraße 118

13187 Berlin

Berlin, 6. Juli 2026

Betreff: Bestätigung Ihrer Beschäftigung und Einsätze im Obdachlosenhilfeprojekt

Unser Zeichen: PB 26/188 Rabenow

Sehr geehrter Herr Rabenow,

Herr Rabenow ist seit 1. April 2022 mit 32 Wochenstunden als Sozialbetreuer im Projekt Nachtbrücke beschäftigt. Zu seinen Aufgaben gehören die Aufnahme wohnungsloser Menschen, die Ausgabe von Kleidung, Begleitungen zu Behörden und die Deeskalation bei Konflikten in der Notübernachtung. Er arbeitet regelmäßig im Abenddienst und übernimmt etwa einmal monatlich den Wochenendruftdienst.

Im November 2023 absolvierte Herr Rabenow die interne Fortbildung Gewaltfreie Krisenintervention. Seitdem wirkt er bei Nachbesprechungen körperlicher Auseinandersetzungen mit. Er führt keine Wach- oder Sicherheitsaufgaben aus und trägt keine Schutzausrüstung. Bei einer Auseinandersetzung am 18. Januar 2025 leistete er Erste Hilfe und blieb bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes bei einem verletzten Bewohner.

Die Bestätigung wird auf seinen Wunsch anhand der Personalakte und Dienstpläne erstellt. Über Motive oder persönliche Überzeugungen trifft das Sozialwerk keine Aussage. Rückfragen zu Einsatzzeiten beantwortet Frau Mäßler aus dem Personalbüro nach vorheriger Terminabstimmung.

Mit freundlichen Grüßen

Leonie Groß

Geschäftsführerin

Anlage: 18 termine und unterlagen fundliste (CSV-Export)

Erklärung

Tobias Kießling, geboren am 02.12.1997, wohnhaft Wisbyer Straße 16, 10439 Berlin, von Beruf Vermessungstechniker.

Ich kenne Malte Eberhard Rabenow seit dem Schuljahr 2010/2011. Wir haben gemeinsam das Gymnasium in Berlin-Pankow besucht und dort im Jahr 2017 das Abitur gemacht. Seither haben wir regelmäßig Kontakt, zuletzt etwa alle vier bis sechs Wochen.

Zu den Vorgängen, nach denen ich gefragt worden bin, erkläre ich aus eigener Wahrnehmung:

Im September 2015 haben Malte und ich in der Projektwoche unserer Schule gemeinsam die Gruppe zur Friedenspädagogik gewählt. Wir haben zusammen ein ehemaliges Militärgefängnis besichtigt und darüber einen gemeinsamen Bericht geschrieben. Das Programm der Projektwoche und der Bericht liegen mir im Original vor; ich habe beides im Juli 2026 eingescannt und Malte zur Verfügung gestellt. Auf der letzten Seite des Berichts befindet sich ein handschriftlicher Absatz von Malte über eine Auseinandersetzung mit unserem Politiklehrer Herrn Rüß; den Inhalt dieses Streits habe ich selbst nicht miterlebt, ich kenne nur den geschriebenen Absatz.

Im Februar 2016 wurde in der Schule ein Film über Kriegsfolgen gezeigt. Ich habe wahrgenommen, dass Malte die Vorführung vor dem Ende verlassen hat. Er hat danach mit unserer Lehrerin Frau Mäßler gesprochen; bei diesem Gespräch war ich nicht dabei und kenne seinen Wortlaut nicht. In den Wochen danach haben Malte und ich mehrfach über den Film und über das Thema Krieg gesprochen. An einzelne Formulierungen aus diesen Gesprächen kann ich mich nach zehn Jahren nicht mehr sicher erinnern. Ich kann bestätigen, dass Malte das Thema über längere Zeit beschäftigt hat und dass er es von sich aus immer wieder angesprochen hat.

Mehr kann ich aus eigener Erinnerung nicht sicher angeben. Sätze, an die ich mich nicht selbst erinnere, habe ich in diese Erklärung nicht aufgenommen.

Berlin, den 09.08.2026

gez. Tobias Kießling

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

anschreiben-bapersbw.docx

docx/anschreiben-bapersbw.docx

Antrag auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer

Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr - Wehersatzbehörde -

Hiermit beantrage ich die Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer. Ich berufe mich auf Art. 4 Abs. 3 Satz 1 GG.

Beigefügt sind Lebenslauf und persönliche Gewissensbegründung. Bitte bestätigen Sie Eingang, Aktenzeichen und Weiterleitung.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

sachstandsanfrage.docx

docx/sachstandsanfrage.docx

Sachstandsanfrage KDV-Verfahren

Zum Antrag vom 05.06.2026 wird um Sachstand gebeten.

Bitte teilen Sie Eingangsdatum, Aktenzeichen und Weiterleitungsstand an das BAFzA mit.

Die Anfrage dient der Verfahrensklarheit und wahrt die persönliche Gewissensentscheidung des Antragstellers.